

0036601-67.2016.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEGNER MAGAL BARBOSA PEREIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

WEGNER MAGAL BARBOSA PEREIRA e EMERSON MICIANO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0036601-67.2016.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0036601-67.2016.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEGNER MAGAL BARBOSA PEREIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

WEGNER MAGAL BARBOSA PEREIRA e EMERSON MICIANO DA SILVA, qualificados nos autos,

foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal, porque no dia 15 de junho de 2016, por volta das 17h40min, na Rua João Carlos Gonçalves, 645, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, o primeiro forneceu uma porção de cocaína ao segundo, que a fracionou para entrega a terceiros, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fizeram sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, uma balança de precisão, um bloco com anotações e R\$ 13.220,00.

Narra, por fim, a inicial, terem os réus se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, com informações de populares sobre ter o réu Wegner recebido uma porção de cocaína de Emerson, efetuaram buscas na residência daquele, localizando-se uma balança de precisão e anotações indicativas de destinatários do entorpecente fracionado e não apreendido.

Em seguida, no imóvel de Emerson, foi encontrada a quantia de R\$ 12.500,00, em dinheiro e cheques.

Para os agentes, Wegner admitiu haver recebido a porção da droga de Emerson, para fragmentação e distribuição, recebendo R\$ 500,00 por tal serviço.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e cinco apontadas pela defesa.

Após, foram interrogados os réus.

Em alegações finais, via memoriais, o representante do Ministério Público, sustentando não demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a absolvição dos acusados (fls. 469/475).

A defesa, por seu turno, apontou nulidade do que classificou como violação ilícita de domicílio e, no mérito, pediu a absolvição dos réus dizendo, em suma, serem insuficientes as provas colhidas a delinear os crimes (fls. 480/494 e 495/530).

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita dos domicílios, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso nos imóveis foi precedido de autorização dos réus, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca. Além disso, não há nulidade na abordagem policial, tampouco qualquer indicativo de abuso de autoridade, por parte dos agentes.

Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social.

Por tal motivo, afasto a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Há o auto de exibição e apreensão acostado às fls. 07/11, que revela o encontro da balança, do bloco de anotações, do cheque e do dinheiro.

A perícia efetivada na balança apontou resquícios de cocaína (fls. 19/20).

Confrontadas as anotações achadas com material gráfico fornecido pelo réu Emerson, concluiu-se não se identificarem (fls. 14/18 e 139/146).

Nas duas ocasiões, disse Emerson que realizava reparos mecânicos no veículo de Wegner. Atribuiu a falsa acusação de fornecimento da droga, à negativa de empregar a esposa daquele no estabelecimento comercial do qual é proprietário.

O réu Wegner, em ambas as situações, negou o recebimento de entorpecente para fracionamento. Assegurou destinar-se a balança, às atividades de ourives da esposa, e serem as anotações, referentes ao trabalho com encomendas de espetos para churrasco.

Os agentes, com informação sobre ter o réu Wegner recebido uma porção de cocaína de Emerson, para fracionamento e distribuição, estiveram na residência daquele e acharam uma balança de precisão e anotações, além de, no imóvel de Emerson, R\$ 13.220,00 em dinheiro e em cheques. Para tais testemunhas, admitiu Wegner haver

recebido, do corréu, um quilo compactado de cocaína, que fracionou e distribuiu, conforme orientações de Emerson, anotadas no bloco apreendido. Pelo serviço recebeu R\$ 500,00.

As testemunhas ouvidas em nome da defesa nada acrescentaram ao deslinde da questão. Como bem destacaram as partes, além de não terem, os agentes, localizado entorpecente em poder dos acusados, apresentaram-se duas versões, a dos réus, e a dos policiais. Contudo, nenhum elemento de prova aponta, com a certeza exigida, a verdadeira.

Assim, sob o crivo do contraditório, não se pode assegurar a ocorrência dos crimes em debate, impondo-se a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo WEGNER MAGAL BARBOSA PEREIRA, R.G. n.º 41.832.927 e EMERSON MICIANO DA SILVA, R.G. n.º 27.443.510, da prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal, nos termos do artigo 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal.

Em face das Declarações Anuais do Simples Nacional e das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, acostadas pela defesa do réu Emerson às fls. 509/530, determino a restituição dos valores apreendidos (fls. 12). Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas e cumpridas as formalidades legais.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA